

1038455-42.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Prescrição e Decadência

Magistrado: Guilherme Madeira Dezem

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 44ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... definitivamente, por exigência de segurança do tráfico jurídico, de certeza das relações jurídicas e de paz social.

Nesse sentido, é o entendimento do presente Tribunal:

Consumidor e processual. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré. Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

44ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

1038455-42.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1038455-42.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Prescrição e Decadência

Requerente:

Silvana Marguetos Proni

Requerido:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Madeira Dezem

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada por SILVANA MARGUETOS PRONI em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL II, em que sustenta, em síntese, que o réu teria procedido cobrança extrajudicial em plataformas "Serasa limpa nome" e "Acordo certo" de débito inexigível, tendo em vista que prescrito. Pretende, portanto, liminar para determinar a exclusão dos apontamentos cadastrados e, ao final, a declaração de inexigibilidade do referido débito.

A tutela de evidência foi indeferida (fls. 41/42).

Citado, o réu apresentou contestação (fls. 47/60). Atestou, em suma, que não houve negativação do nome da autora, mas tão somente o cadastro do débito em plataforma

"Acordo certo", de caráter não público, com a visualização exclusiva pelo consumidor. Defendeu que, em que pese a alegação de prescrição, a autora não teria negado a obrigação ou comprovado adimplemento. Atestou que a autora teria sido regularmente notificada da cessão dos direitos creditórios e sustentou que a prescrição atingiria a pretensão, mas ainda, subsistiria o direito subjetivo, viabilizando a cobrança extrajudicial. Pleiteou a aplicação de multa por litigância de má-fé e a improcedência dos pedidos.

Não houve réplica (fls. 154).

Intimados (fls. 155) o réu juntou novos documentos (fls. 158/161) e a autora não se manifestou (fls. 167).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conheço do pedido nesta fase. Faço-o com entendimento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas, sobretudo em audiência.

O pedido é procedente.

Destaca-se, à priori, que a análise em questão deve pautar-se pelas disposições do Código consumerista, ao passo que, além de notória a presença de consumidor e fornecedor, a hipossuficiência econômica, técnica e informativa entre as partes revela-se tangente, de modo a, desde já, importar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, impor, inclusive, a inversão do ônus probatório, a fim de garantir possibilitar a defesa do alegado pela autora (art. 6º, VIII, do CDC). Tem-se dos que a controvérsia cinge-se, tão somente, à compreensão de prescrição do débito em questão, ao passo que, em momento algum a autora contesta a relação pretérita com o Banco cedente, a infirma ou sustenta a negatificação de seu nome. De maneira objetiva, faz-se possível verificar que os documentos acostados evidenciam que o débito em pauta é de tempo remoto, já prescrito, seja pelo prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor ao prever o não cadastro de informações negativas referentes a período superior a cinco anos (art. 43, § 1º, do CDC), seja pela previsão expressa de óbice à cobrança pelo Código Civil (art. 206, § 5º, I).

Conforme contrato acostado às fls. 163, a adesão deu-se em dezembro de 2009 e, conforme o registro procedido na plataforma "Acordo certo", o débito corresponde a outubro de 2010 (fls. 39), de modo que, a pretensão de sua cobrança exauriu-se em 12/10/2015, encontrando-se, evidentemente prescrito.

Em realidade, o réu não infirma a prescrição e, defende que tal reconhecimento "veda apenas que o credor realize a cobrança por vias judiciais ou mediante publicidade da dívida prescrita em órgãos de proteção ao crédito, não sendo cabível o pleito pela inexigibilidade do débito na esfera extrajudicial" (fls. 56), alegação que não guarda respectivo respaldo jurídico.

A cobrança mesmo que extrajudicial de um débito prescrito recai em lesão à lógica da segurança jurídica e confronta a razoabilidade esperada nas relações. Enquanto essa visa tutelar a expectativa, inclusive advinda do ordenamento jurídico, aquela "trata-se de um princípio ligado à prudência, à sensatez e à coerência". Apegar-se a literalidade do art. 189, do CC importaria na possibilidade para a ré e, no ônus para a autora de ser cobrada ad eternum.

Não trata-se de garantir o inadimplemento, trata-se da inércia pelo credor, de tutelar seu direito quando este ainda poderia ser exercido, sob risco de contrariar a própria natureza jurídica da prescrição:

O passar do tempo traz efeitos jurídicos às relações entre as pessoas e aos atos contratuais que realizaram, possibilitando a extinção de eventuais obrigações pendentes". A ordem jurídica fixa, portanto, prazos que considera adequados, dentro dos quais o titular do direito deve exercê-lo definitivamente, por exigência de segurança do tráfico jurídico, de certeza das relações jurídicas e de paz social.

Nesse sentido, é o entendimento do presente Tribunal:

Consumidor e processual. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré. Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não se admite a cobrança de

créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização do Sistema "Serasa Limpa Nome". Incidência do enunciado 11 deste E. Tribunal de Justiça recurso desprovido.

TJSP; AC. 1009060-96.2022.8.26.0005; Mourão Neto; 35ª Câmara de Direito Privado J. em: 30/11/2022 – Destaque nosso.

Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de improcedência. Apelo do autor. Dívida prescrita. Inexigibilidade da dívida reconhecida, seja pela via judicial ou extrajudicial. Prescrição que atinge o direito de o credor exigir a dívida. Cobranças administrativas. Impossibilidade. Precedentes. Apelação provida.

TJSP; AC. 1000033-59.2022.8.26.0597; Morais Pucci; 35ª Câmara de Direito Privado; J. em: 30/11/2022 – Destaque nosso.

Apelação Cível. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Ré que demonstrou a cessão de crédito. Inexigível, todavia, o débito por se encontrar prescrito. Prescrição quinquenal reconhecida. Incidência do art. 206, § 5º, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita. Prescrição bem reconhecida. Inexistência do débito bem declarada. Pretensão indenizatória extrapatrimonial [...] Recurso provido em parte.

TJSP; Ac. 1028572-14.2021.8.26.0001; Hélio Nogueira 23ª Câmara de Direito Privado; J. em: 10/09/2022 – Destaque nosso.

Ademais, à vista da procedência do pedido, por consectário lógico, inaplicável qualquer multa por litigância de má-fé à autora.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar prescrito e, conseqüentemente, inexigível pela via judicial ou extrajudicial, o débito oriundo do contrato n. 0100116268938000007459C26, de valor correspondente a R\$ 3.489,96 e, determinar a exclusão definitiva do apontamento realizado nas plataformas "Serasa Limpa nome", "Acordo Certo" e quaisquer outras que receberam tal registro.

O réu arcará com as despesas processuais, incluídos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R\$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, CPC.

Custas de apelação (salvo em caso de gratuidade): a recolher em guia própria (DARE), pelo Código 230-6 (Ao Estado), R\$ 159,85, equivalente o valor mínimo de 05 (cinco) UFESP's, de acordo com a lei 11.608/03.

P.R.I.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA